



PUTUSAN
Nomor 5260 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. EDDY GUNAWAN WINARTA,**
- 2. TITIK MULYANI MAILOA,**

Keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Winangun I, Lingkungan IV, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdinand Tatawi, S.H., Advokat beralamat di Jalan 14 Februari, Kelurahan Teling Bawah, Lingkungan IV, Kecamatan Wenang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n :

PT BANK CIMB NIAGA, Tbk., Cq. PT BANK CIMB NIAGA, Tbk., CABANG MANADO, berkedudukan di Jalan Walanda Maramis, Nomor 137, Kelurahan Sario Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado (Kompleks Mantos), diwakili oleh Direktur Fransiska Oei Lam Siem, S.H. dan Lee Kai Kwong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dini Wita Triana Hakim, dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Cimb Niaga, Tbk., beralamat di Graha Cimb Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2024;

Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n :

PT BALAI LELANG BALI Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 5260 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Gedung Keuangan Negara, Lantai IV, Jalan Bethesda, Nomor 6-8, Kelurahan Sario Kota Baru, Kecamatan Sario, Kota Manado, diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara: Nikodemus Sigit Rahardjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala KPKNL Manado: Adi Suranto, dan kawan-kawan, para pejabat dan pegawai pada Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat I, II memperoleh kredit dari Tergugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
3. Menyatakan sah menjadi hukum yang menjadi jaminan kredit Penggugat kepada Tergugat adalah tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 124/Sario dan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sario Nomor 139/Sario;
4. Menyatakan menjadi hukum nilai jaminan ditetapkan Tergugat atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 124/Sario sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 139/Sario Utara sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan menjadi hukum tidak sah penetapan lelang oleh Tergugat untuk tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 124/Sario

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 5260 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya senilai Rp2.325.000.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan untuk tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 139/Sario hanya Rp3.290.000.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) karena tidak sesuai dengan nilai jaminan yang ditetapkan Tergugat terurai di atas;

6. Menyatakan tidak sah menurut hukum Tergugat menyerahkan jaminan kredit terurai tersebut kepada Turut Tergugat untuk dilelang karena Penggugat tetap menyelesaikan pelunasan kredit tersebut.
7. Menghukum Tergugat untuk menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK13/2015 Pasal 1 ayat (4) yang isinya:
 - Perpanjangan jangka waktu kredit;
 - Pengurangan tunggakan bunga kredit;
 - Pengurangan tunggakan kredit;
 - Penambahan fasilitas kredit;
8. Menghukum Tergugat tidak melaksanakan lelang karena Penggugat beriktikad baik untuk menyelesaikan kredit Penggugat;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
11. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Eksepsi Tergugat:

- Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kedudukan hukum – *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (*non adimpleti contractus*);
- Gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat:

- Eksepsi *error in persona*;



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 505/Pdt.G/2023/PN Mnd, tanggal 22 Februari 2024, dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.438.500,00 (satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT MND, tanggal 2 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juni 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 505/Pdt.G/2023/PN Mnd *juncto* Nomor 44/PDT/2024/PT MND yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 5260 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi, Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 44/PDT/2024/PT MND;
- Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2024 dan Turut Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, putusan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan mengenai sahnya perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat dan tidak sahnya penetapan lelang atas jaminan tanah dan bangunan dalam perjanjian kredit tersebut. Bahwa Para Penggugat adalah debitur wanprestasi karena tidak membayar hutangnya sebagaimana perjanjian kredit yang telah disepakatinya dengan Tergugat, sehingga untuk mengambil pelunasan atas hutang debitur tersebut dilakukan proses lelang atas benda jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi; 1. EDDY GUNAWAN WINARTA dan 2. TITIK MULYANI MAILOA, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 44/PDT/2024/PT MND, tanggal 2 Mei 2024 yang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 5260 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 505/Pdt.G/2023/PN Mnd, tanggal 22 Februari 2024, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dikabulkan, namun Para Pemohon Kasasi tetap berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. EDDY GUNAWAN WINARTA** dan **2. TITIK MULYANI MAILOA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 44/PDT/2024/PT MND, tanggal 2 Mei 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 505/Pdt.G/2023/PN Mnd, tanggal 22 Februari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 5260 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 5260 K/Pdt/2024